111年司法官律師考試 - 行政法（2301）

111年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
111年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（憲法、行政法、國際公法、國際私法）
本文件僅整理行政法部分（第20-55題）

第1題（原第20題）

地方行政機關訂定自治規則，規定選物販賣機店應與特定文教及醫療社福機構保持最低設置距離者，下列敘述何者正確？

(A) 得由中央目的事業主管機關授權地方自治團體訂定自治規則
(B) 得由上級監督機關以命令授權地方自治團體訂定自治規則
(C) 地方議會得依法律以自治條例授權行政機關訂定自治規則
(D) 地方行政機關得依職權訂定相關自治規則，不需立法授權

答案：(C)

第2題（原第21題）

下列何者並非行政機關所訂定之規範？

(A) 桃園市發展低碳城市自治條例
(B) 低碳產品獎勵辦法
(C) 溫室氣體階段管制目標及管制方法作業準則
(D) 南投縣宗教場所低碳認證要點

答案：(A)

第3題（原第22題）

如警察人員考試規則規定，男性身高不及 165 公分者，為體格檢查不合格，不得參加考試或分配訓練。依司法實務見解，關於平等原則，下列敘述何者最為正確？

(A) 如國人平均身高男性已達 165 公分以上，對於警察之身高限制，以 165 公分為標準，並不違反平等原則
(B) 如國人平均身高男性已達 170 公分以上，對於警察之身高限制，應調高為 170 公分，始符合平等原則
(C) 警察身高限制應以國際上先進國家之平均身高為標準，否則即屬恣意之決定，違反平等原則
(D) 考量警察從事治安工作之特殊性，與一般公務人員有別，關於其身高之條件，可容許合理之差別待遇

答案：(D)

第4題（原第23題）

行政機關作成裁罰處分時，過度擴張解釋法定義務構成要件之範圍，違反下列何種法律原則？

(A) 比例原則
(B) 平等原則
(C) 法律明確性原則
(D) 處罰法定原則

答案：(D)

第5題（原第24題）

某專業技術證照的發給，依相關法規規定，係由相關領域學者專家就各項實作考試予以評分，後續再組成委員會決定及格分數與及格人數後，主管機關據以核發證照。經主管機關通知某甲，其為不及格而未發證照。甲不服而提起行政爭訟，下列何者非屬行政法院得據以撤銷該處分之事由？

(A) 委員會為決定時，實際出席之委員人數低於法定應出席人數
(B) 學者專家於實作考試評分過程中未給予甲陳述意見之機會
(C) 為實作考試評分之專家有應迴避事由而未迴避
(D) 委員會就有關及格分數與人數的重要事項漏未斟酌

答案：(B)

第6題（原第25題）

依司法院大法官解釋意旨，關於法律保留原則之適用範圍，下列敘述何者正確？

(A) 憲法第8條規定之人身自由保障事項，屬憲法保留事項，法律不得為任何規範
(B) 限制人民財產權之構成要件，法律得概括授權行政機關以施行細則為補充規範
(C) 限制人民之言論自由，除以法律規定外，得由法律明確授權行政機關以命令為補充規範
(D) 給付行政並未涉及人民自由權利之限制，故無法律保留原則之適用

答案：(C)

第7題（原第26題）

依司法實務之見解，下列何種情形，人民得提起行政爭訟？

(A) 居民甲請求A市政府工務局闢建公園，工務局表示經費不足礙難辦理
(B) 乙文史團體請求B市政府文化局將某老屋登錄為歷史建築，遭文化局拒絕
(C) 丙人權團體請求C市政府勞工局加強工地安全衛生檢查，勞工局並無作為
(D) 丁廠商參與政府採購案件投標，經D市政府建設局認定不符投標資格

答案：(D)

第8題（原第27題）

甲參加國民年金保險為被保險人，不服勞工保險局關於其請領老年年金給付之核定，依司法實務之見解，下列敘述何者正確？

(A) 受立法委託之勞工保險局為原處分機關，並以其上級機關勞動部為訴願機關
(B) 受立法委託之勞工保險局為原處分機關，並以中央主管機關內政部為訴願機關
(C) 受立法委託之勞工保險局為原處分機關，並以中央主管機關衛生福利部為訴願機關
(D) 原委託機關衛生福利部為原處分機關，並以其上級機關行政院為訴願機關

答案：(C)

第9題（原第28題）

主管機關A委託民間團體B辦理貨物進口檢驗與許可業務，若甲申請貨物進口而遭B駁回時，下列敘述何者正確？

(A) B為A之行政助手，對於甲之申請並無准駁之權限
(B) 甲對駁回申請不服，提起訴願時，訴願管轄機關為A之直接上級機關
(C) 甲對駁回申請不服，提起行政訴訟時，應以A為被告
(D) 甲因駁回申請而遭受損害，提起國家賠償訴訟時，應以A為被告

答案：(D)

第10題（原第29題）

關於地方法規，下列敘述何者錯誤？

(A) 鄉（鎮、市）之自治條例，不得規定罰鍰之處罰
(B) 未訂有罰則之自治條例，應報監督機關備查
(C) 未訂有罰則之委辦規則，應報委辦機關備查
(D) 自治條例及自治規則，均應冠以各該地方自治團體之名稱

答案：(C)

第11題（原第30題）

下列何者得作為裁處居民違反地方自治事項之罰鍰依據？

(A) 臺東市自治條例
(B) 嘉義市自治條例
(C) 彰化市自治條例
(D) 屏東市自治條例

答案：(B)

第12題（原第31題）

關於無效行政處分，下列敘述何者錯誤？

(A) 無效行政處分自始不生效力，無須經有權機關宣告或撤銷
(B) 無效行政處分，不因事後之追認或時間之經過而治癒變為有效
(C) 行政處分是否無效，發生爭議時，得透過課予義務訴訟以求解決
(D) 如下命處分無效，而行政機關據以執行，將產生國家賠償責任

答案：(C)

第13題（原第32題）

有關行政規則之敘述，下列何者錯誤？

(A) 解釋性行政規則自登載於政府公報之次日起生效，不適用於之前的事件
(B) 關於機關內部組織之行政規則，自下達之日起生效
(C) 解釋性行政規則有間接對外效力
(D) 關於機關內部組織之行政規則無須登載於政府公報

答案：(A)

第14題（原第33題）

公平交易委員會於所核發之事業結合許可中附記：「A股份有限公司取得B、C等股份有限公司之股份，仍應符合有線廣播電視法第 9 條第 4 項規定所定外國人持有股份之限制，如有違反，中央主管機關得依該法第58條第1項第1款規定廢止其經營許可。」該段文字之性質為何？

(A) 負擔之附款
(B) 保留行政處分廢止權之附款
(C) 保留負擔事後附加之附款
(D) 法定義務之註記

答案：(D)

第15題（原第34題）

依行政程序法規定，關於行政處分之敘述，下列何者錯誤？

(A) 立法院亦有可能作成行政處分
(B) 限制人民之權利乃行政處分之概念要素
(C) 行政處分既可以用書面或言詞作成，甚至也可以用手勢作成
(D) 行政機關依職權撤銷行政處分，該撤銷本身亦為行政處分

答案：(B)

第16題（原第35題）

市政府公告周末將利用河濱公有停車場舉辦端午節聯歡活動，要求停放於停車場的車主在周五前將愛車駛離。甲為車主之一，公告前即已出國，回國後得知其愛車遭移置保管，乃不服該公告內容，欲尋求救濟。下列敘述何者錯誤？

(A) 依市政府公告內容及效力範圍，其性質屬於一般處分
(B) 市政府公告自公告日起即發生效力，甲不得主張其不知悉而對其不生效
(C) 甲欲主張該公告內容違法不當，其訴願期間自公告期滿之次日起算
(D) 甲對該公告不服，於公告後3年內皆得提起訴願

答案：(D)

第17題（原第36題）

A 機關核准補助 B 協會新臺幣 50 萬元，並已全額匯入 B 帳戶。嗣 A 機關因故廢止該補助處分，效力溯及既往。依行政程序法規定，關於A機關得請求B返還補助款之消滅時效，下列敘述何者正確？

(A) 自核准補助B時起10年
(B) 自補助款匯入B帳戶時起5年
(C) 自通知B廢止補助時起5年
(D) 自補助款匯入B帳戶時起10年

答案：(C)

第18題（原第37題）

甲縣政府發現其所屬薦任六職等公務人員乙之行為違反政府採購法相關規定，依公務人員考績法規定記一大過懲處。依現行司法實務見解，乙應如何救濟？

(A) 向甲縣政府提起申訴，未獲救濟時，再向公務人員保障暨培訓委員會提起再申訴
(B) 向公務人員保障暨培訓委員會提起申訴，未獲救濟時，再向行政法院提起訴訟
(C) 向公務人員保障暨培訓委員會提起復審，未獲救濟時，再向行政法院提起訴訟
(D) 向甲縣政府提起訴願，未獲救濟時，再向行政法院提起訴訟

答案：(C)

第19題（原第38題）

行政院A部會所屬B訓練機關與學員甲簽訂教育訓練行政契約，約定甲如擅自退訓，應賠償相關之訓練費用，並自願接受強制執行。下列敘述何者正確？

(A) 該自願接受執行之約款，非經行政院之認可，不生效力
(B) 甲如擅自退訓，且拒不償還訓練費用，B機關得將案件逕行移送法務部行政執行署該管分署強制執行
(C) 甲如擅自退訓，且拒不償還訓練費用，B機關得向地方法院行政訴訟庭聲請強制執行
(D) 強制執行過程，甲如有不服，得向A部會聲明異議

答案：(C)

第20題（原第39題）

道路交通管理處罰條例第90條前段規定：「違反本條例之行為，自行為成立之日起；行為有連續或繼續之狀態者，自行為終了之日起，逾二個月不得舉發。」依最高行政法院大法庭裁定意旨，應以何時點作為認定舉發是否已逾2個月之依據？

(A) 以舉發通知單合法送達予受舉發人之時點
(B) 以舉發通知單作成之時點
(C) 以舉發通知單付郵發出之時點
(D) 以處罰機關受理舉發機關移送舉發事件之時點

答案：(D)

第21題（原第40題）

甲於民國111年（下同）3月初為違法行為，依當時法規規定應處以新臺幣（下同）3,000元至7,000 元之罰鍰，該規定於同年 5 月時修訂罰鍰額度為 3,500 元至 6,000 元，7 月時罰鍰額度再度修訂為 4,000元至8,000元。主管機關於8月作成裁罰處分時，關於裁罰額度，下列敘述何者正確？

(A) 應依3月初為違法行為時之規定
(B) 應依5月第一次修訂罰則後之規定
(C) 應依7月第二次修訂罰則後之規定
(D) 罰鍰額度應為最低3,000元，最高6,000元

答案：(B)

第22題（原第41題）

有關公物之敘述，下列何者錯誤？

(A) 公有公共用物不適用民法取得時效之規定
(B) 未開放一般人民利用之管制山區，不屬於公共用物
(C) 准許民眾在公用道路搭建戲台酬神演戲，為公物之特別使用
(D) 為防止疫情擴散，市立國民小學禁止該校師生以外之人進入，為公物警察權之行使

答案：(D)

第23題（原第42題）

下列公路上標誌或警員舉牌的內容，何者不是行政事實行為？

(A) 標誌內容「小心行人」
(B) 標誌內容「連續彎路」
(C) 警員在路口舉牌，內容「山上停車場已滿」
(D) 標誌內容「速限時速60公里」

答案：(D)

第24題（原第43題）

下列何者非屬行政執行法第2條所稱之公法上金錢給付義務？

(A) 主管機關通知繳納之工程受益費新臺幣10萬元
(B) 衛生福利部中央健康保險署通知健保特約醫院返還虛報之醫療費用新臺幣50萬元
(C) 主管機關委託第三人代義務人拆除違章建築之費用新臺幣24萬元
(D) 主管機關通知繳納之空氣污染防制費新臺幣10萬元

答案：(B)

第25題（原第44題）

依行政執行法及行政訴訟法之規定，下列何者非屬公法上金錢給付義務之強制執行機關？

(A) 稅捐稽徵機關
(B) 法務部行政執行署執行分署
(C) 受囑託執行之地方法院民事執行處
(D) 地方法院行政訴訟庭

答案：(A)

第26題（原第45題）

有關行政契約與須經申請之行政處分間之差異，下列敘述何者錯誤？

(A) 在行政契約中，人民之要約或承諾構成契約內容的一部分；須經申請之行政處分，人民之申請係發動行政程序之行為
(B) 行政契約原則上應以書面為之；須經申請之行政處分，原則上不須以書面為之
(C) 行政契約得依約定而撤銷；須經申請之行政處分，僅於法律有明文規定時，始得撤銷
(D) 行政契約之無效，得準用民法相關之規定；須經申請之行政處分，限於有重大明顯瑕疵始為無效

答案：(C)

第27題（原第46題）

依行政法院裁判見解，下列何種情形，應給予處分相對人陳述意見之機會？

(A) 甲公司向主管機關申請籌設球場而遭否准
(B) 主管機關於調查事實時，曾以書面通知甲陳述意見，之後廢止甲之聘僱許可
(C) 主管機關作成處分前已舉行聽證，之後命令甲公司歇業
(D) 對公務人員甲作成一次記二大過專案考績免職處分

答案：(D)

第28題（原第47題）

現行法關於人民申請政府資訊公開之規定，下列敘述何者正確？

(A) 行政程序法屬於一般性的資訊公開；檔案法屬於特定個案的資訊公開
(B) 為滿足人民知的權利，任何人得依政府資訊公開法規定之程序，無償申請資訊公開
(C) 對於法定限制公開之資訊，仍應依資訊分離原則，就可公開之部分提供申請人
(D) 機關所為之准駁決定，申請人不服，得逕提起行政訴訟

答案：(C)

第29題（原第48題）

對依法裁處行政罰之行政處分提起訴願，於訴願程序中因所依據之行政法規被憲法法庭宣告違憲，並自裁判公布之日起不予適用。關於訴願機關之處理，下列敘述何者正確？

(A) 撤銷原處分
(B) 認定原處分無效
(C) 廢止原處分
(D) 因法律不溯及既往，故維持原處分

答案：(A)

第30題（原第49題）

甲、乙等廠商參與政府採購之投標，標案之履約期間為2年，開標結果由乙得標，甲未得標並認開標結果（即原處分）為違法，乃提起行政救濟，經異議、申訴，均未獲救濟，而向行政法院起訴請求撤銷原處分。嗣因訴訟費時，拖延近2年，法院定期進行言詞辯論時，乙因得標而與採購機關訂立之契約僅剩半個月即履約完畢，預計判決時已履約完畢。下列法院進行之程序，何者最為適當合法？

(A) 依甲之聲明進行辯論、裁判，如認甲為有理由，仍判決撤銷原處分
(B) 進行闡明，向甲曉諭，是否變更訴訟類型，改以確認違法之訴代之
(C) 依甲之聲明進行辯論、裁判，如認甲為有理由，作成情況判決駁回原告之訴，並於主文中諭知原處分違法
(D) 進行闡明，向甲曉諭，如有情況判決發生，是否追加賠償之聲明

答案：(B)

第31題（原第50題）

A 市政府公告委任所屬環境保護局就違反水污染防治法事件為裁罰。甲違反水污染防治法，遭 A 市政府環境保護局科處罰鍰新臺幣 100 萬元。甲依法提起訴願，訴願管轄機關認為該處分有違比例原則，訴願決定將罰鍰額度變更為新臺幣50萬元。甲收受訴願決定書後仍表不服，如欲提起行政訴訟，應以何機關為被告？

(A) A市政府
(B) A市政府環境保護局
(C) 以A市政府環境保護局及A市政府為共同被告
(D) 行政院環境保護署

答案：(A)

後有更正答 A 或 B 者均給分。

第32題（原第51題）

有關行政訴訟法上訴訟類型之敘述，下列何者正確？

(A) 課予義務訴訟為請求財產上給付或行政處分以外之非財產上給付之訴訟
(B) 行政機關之財產上給付，應以行政處分為決定者，原告應提起課予義務訴訟
(C) 提起一般給付訴訟，亦須經訴願程序
(D) 撤銷訴訟之判決，得作為行政法院強制執行名義

答案：(B)

第33題（原第52題）

甲有房屋一棟，主管機關乙縣政府於3月1日去函甲（A函），認定該屋為違建，限期命甲自行拆除該房屋。甲於3月2日接獲該公函，其雖然認為主管機關之認定錯誤，但甲既未對之提起行政爭訟，且逾期未履行。5月2 日主管機關再度來函（B函），通知甲將於 5月 10日強制拆除該房屋。下列敘述何者正確？

(A) 甲得於5月3日對A函向內政部提起訴願，以尋求救濟
(B) 甲得於5月3日對B函向內政部提起訴願，以尋求救濟
(C) 甲得於5月3日對A函向行政法院提起確認處分違法之訴
(D) 甲得於5月3日對B函依據行政執行法第9條之規定向乙縣政府聲明異議

答案：(D)

第34題（原第53題）

某專辦國外某特定地區旅遊之旅行社，獲知主管機關即將發布全國性警告，指出某嚴重傳染病疫情於該地區已日益升高。試問，該旅行社應聲請下列何種類型之暫時權利保護，始能及時阻止主管機關發布該警告，以避免造成消費者恐慌而打消前往該地區旅行之計畫？

(A) 假扣押
(B) 假處分
(C) 假執行
(D) 停止執行

答案：(B)

第35題（原第54題）

下列情形，何者不會發生國家賠償責任？

(A) 如將協助執勤人員拖吊違規停車之業者，定性為行政助手，執勤人員會同業者在完成拖吊任務的過程中，因過失造成被拖吊車輛之損害
(B) 法官辦理民事強制執行事件，書記官製作拍賣所得價金分配表時，將第一順位債權人甲誤列為第三順位，致使甲因而未能完全獲償
(C) 某機關將閒置之空間無償出借私人甲，約定由甲全權管理，經營餐飲小吃，嗣有洽公民眾乙前來食用，因該空間地板突起而摔倒骨折
(D) 某機關公務人員甲搭乘同機關司機乙所駕駛之公務車外出洽公，於甲下車而尚未完全離開汽車時，乙即啟動汽車，致甲摔落車外而骨折

答案：(C)

第36題（原第55題）

依司法院大法官解釋意旨，關於損失補償之敘述，下列何者錯誤？

(A) 國家為達成給付行政之功能，公用事業因經營而對人民所生之損失補償責任，不得加以限制
(B) 國家機關依法行使公權力致人民之財產遭受之損失，若逾其社會責任所應忍受之範圍，應予合理補償
(C) 人民財產因公權力之行使而遭受損失，若係為公共利益而遭受特別犧牲，應予合理補償
(D) 對權利人所受損失，應給予何種程度之補償，得採給與相當之補償方式，以保護其財產上之利益

答案：(A)
